



2021 年 12 月证券从业资格《证券市场基本法律法规》考前精选练习题一

一、单项选择题

1. 证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理业务资质、管理能力和业绩等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的()风险，以及其他投资风险。【选择题】
- A. 政治
- B. 经济
- C. 市场
- D. 法律
2. ()是证券公司自营业务投资运作的最高管理机构。【选择题】
- A. 分支机构
- B. 自营业务部门
- C. 董事会
- D. 投资决策机构
3. 在下列选项中，对证券公司自营业务的描述错误的是()。【选择题】
- A. 在自营业务中，证券公司仅充当代理人的角色，证券买卖的时机、价格、数量都由委托人决定，由此产生的收益和损失也由委托人承担
- B. 自营业务是证券公司以营利为目的，为自己买卖证券、通过买卖价差获利的一种经营行为
- C. 在从事自营业务时，证券公司必须使用自有或依法筹集可用于自营的资金
- D. 自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行
4. 普通合伙企业存续期间，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，()。【选择题】





- A. 由该合伙人自行决定
- B. 应经 2/3 以上合伙人同意
- C. 应经全体合伙人过半数同意
- D. 经其他合伙人一致同意
5. 上证 50ETF 期权作为股票期权的首个试点品种，于()在上海证券交易所上市交易。【选择题】
- A. 2015 年 2 月 15 日
- B. 2015 年 2 月 9 日
- C. 2016 年 2 月 9 日
- D. 2016 年 2 月 15 日
6. 协会以外主体作出的、符合相关规定条件的奖励信息，会员应自收到对本单位及本单位从业人员奖励决定文书之日起()个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统。【选择题】
- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 15
7. 根据《中华人民共和国证券法》规定，证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构、社会中介机构及其从业人员，或者证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令其改正，处以()的罚款。【选择题】
- A. 3 万元以上 10 万元以下
- B. 3 万元以上 20 万元以下
- C. 1 万元以上 10 万元以下
- D. 3 万元以上 30 万元以下
8. 下列不属于证券自营业务特点的是()。【选择题】





- A. 风险性
- B. 收益性
- C. 保密性
- D. 被动性

9. 注册会计师甲、乙、丙共同出资设立一特殊的普通合伙制会计师事务所。因甲、乙在某次审计业务中故意出具不实审计报告，人民法院判决会计师事务所赔偿当事人 50 万元。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于该赔偿责任承担的表述中，正确的是（）。【选择题】

- A. 甲、乙、丙均承担无限连带责任
- B. 甲、乙、丙均以其在会计师事务所中的财产份额为限承担责任
- C. 以该会计师事务所的全部财产为限承担责任
- D. 甲、乙承担无限连带责任，丙以其在会计师事务所中的财产份额为限承担责任

10. （）为自营业务的执行机构，应在投资决策机构作出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。【选择题】

- A. 董事会
- B. 自营业务部门
- C. 投资决策机构
- D. 证券公司

二、组合型选择题

1. 对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权的情形包括（）。【组合型选择题】

- I. 公司连续 3 年不向股东分配利润，而公司该 3 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的
- II. 公司合并的
- III. 公司转让主要财产的





IV. 公司章程规定的营业期限届满，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的

A. I、II、III

B. I、II

C. III、IV

D. II、III、IV

2. 证券公司办理集合资产管理业务，应当保证()相互独立，单独设置账户、独立核算、分账管理。【组合型选择题】

I. 集合资产管理计划资产与其自有资产

II. 集合资产管理计划资产与其他客户的资产

III. 不同集合资产管理计划的资产

IV. 集合资产管理计划内各项资产

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、II、IV

D. I、III、IV

3. 根据《业务规则》等规定，主办券商是指在全国股份转让系统从事下列()部分或全部业务的证券公司。【组合型选择题】

I. 推荐业务

II. 经纪业务

III. 做市业务

IV. 全国股份转让系统公司规定的其他业务

A. II、III、IV





B. I、II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

4. 募集机构及其从业人员推介私募基金时，禁止有以下行为()。

I. 公开推介或者变相公开推介

II. 推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

III. 恶意贬低同行

IV. 登载个人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字

A. I、II

B. III、IV

C. II、IV

D. I、II、III、IV

5. 根据《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，在内幕信息敏感期内，与内幕信息知情人员联络、接触，从事或者明示、暗示他人从事，或者泄露内幕信息导致他人从事与该内幕信息有关的证券、期货交易，相关交易行为明显异常，且无正当理由或者正当信息来源的，要从()等方面认定“相关交易行为明显”。【组合型选择题】

I. 时间吻合程度

II. 交易背离程度

III. 利益关联程度

IV. 投资收益情况

A. I、II、IV

B. II、III、IV

C. I、II、III





D. I、III、IV

参考答案解析

一、单项选择题

1、正确答案：D

答案解析：证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理业务资质、管理能力和业绩等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的法律风险，以及其他投资风险。

2、正确答案：D

答案解析：投资决策机构是证券公司自营业务投资运作的最高管理机构。

3、正确答案：A

答案解析：在代理买卖业务中，证券公司仅充当代理人的角色，证券买卖的时机、价格、数量都由委托人决定，由此产生的收益和损失也由委托人承担。

4、正确答案：D

答案解析：合伙人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，应当通知其他合伙人；除合伙协议另有规定外，须经其他合伙人一致同意。

5、正确答案：B

答案解析：作为股票期权的首个试点品种，上证 50ETF 期权于 2015 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市交易。

6、正确答案：C

答案解析：协会以外主体作出的、符合相关规定条件的奖励信息及其他信息，会员应自收到对本单位及本单位从业人员奖励决定文书之日起 10 个工作日内向协会诚信管理系统申报，协会审核后记入诚信信息系统；协会认为申报信息不符合本办法规定的，应当退回会员并说明不予记入诚信信息系统的原因。

7、正确答案：B

答案解析：根据《中华人民共和国证券法》第二百零六条规定，证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券交易服务机构、社会中介机构及其从业人员，或者证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令其改正，处以 3 万元以上 20 万元以下的罚款。

8、正确答案：D





答案解析：证券自营业务的特点包括：(1)自主性；(2)风险性(选项 A 属于)；(3)收益性(选项 B 属于)；(4)专业性；(5)保密性(选项 C 属于)。

9、正确答案：D

答案解析：1 个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

10、正确答案：B

答案解析：自营业务部门为自营业务的执行机构，应在投资决策机构作出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。

二、组合型选择题

1、正确答案：D

答案解析：有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：(1)公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合法律规定的分配利润条件的；(I 不包括)(2)公司合并、分立、转让主要财产的；(II、III 包括)(3)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。(IV 包括)

2、正确答案：A

答案解析：证券公司办理集合资产管理业务，应当保证集合资产管理计划资产与其自有资产(I 项正确)、集合资产管理计划资产与其他客户的资产(II 项正确)，不同集合资产管理计划的资产(III 项正确)，相互独立，单独设置账户、独立核算、分账管理。

3、正确答案：B

答案解析：根据《业务规则》等规定，主办券商是指在全国股份转让系统从事下列部分或全部业务的证券公司：(1)推荐业务：推荐申请挂牌公司股票挂牌，持续督导挂牌公司，为挂牌公司股票发行、并购重组等提供相关服务；(2)经纪业务：代理开立证券账户、代理买卖股票等业务；(3)做市业务；(4)全国股份转让系统公司规定的其他业务。

4、正确答案：D

答案解析：募集机构及其从业人员推介私募基金时，禁止有以下行为：(1)公开推介或者变相公开推介；(2)推介材料虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(3)以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；(4)夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；(5)使用“欲购从速”、“申购良机”等片面强





调集中营销时间限制的措辞；(6)推介或片面节选少于6个月的过往整体业绩或过往基金产品业绩；(7)登载个人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；(8)采用不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较，任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞；(9)恶意贬低同行；(10)允许非本机构雇佣的人员进行私募基金推介；(11)推介非本机构设立或负责募集的私募基金；(12)法律、行政法规、中国证监会和中国基金业协会禁止的其他行为。

5、正确答案：C

答案解析：根据《内幕交易解释》的规定，从以下三个方面的典型特征认定相关交易行为是否明显异常：(1)时间吻合程度，即从行为时间与内幕信息形成、变化、公开的时间吻合程度把握（I项正确）(2)交易背离程度，即从交易行为与正常交易的背离程度把握；(II项正确) (3)利益关联程度，即从账户交易资金进出与该内幕信息知情人员或者非法获取人员有无关联或者利害关系把握。（III项正确）

